



PUTUSAN
Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rano Bin Abu (Alm);
2. Tempat lahir : Selat Binga;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Selat Binga RT 007 RW 003 Kelurahan Rawa Jaya Kecamatan Sugi Besar Kab Karimun – Provinsi Kepulauan Riau (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 2 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2022 an. FAUZIAH SYAMSI dengan no.polisi BP 3937 RA dengan nomor rangka MH1JM912XNK393220, No. Mesin JM91E2391846;
 - 2) 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2022 an. FAUZIAH SYAMSI dengan no.polisi BP 3937 RA;
 - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan dari MEGA MOTOR an. FAUZIAH SYAMSI;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ADRIAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) pada hari Selasa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perum Laguna Regency Blok F1 No.12B Marina Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bermula Ketika Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka :MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 dari saksi MUHAMMAD ADRIAN dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa pergi membeli bakso di SP Plaza Sagulung, lalu saksi MUHAMMAD ADRIAN memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADRIAN tersebut menuju ke SP Plaza Sagulung, setelah Terdakwa selesai membeli bakso kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu sdr. IWAN (DPO), lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*ada motor murah tak*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*Ya udah bayarin motor ini aja, dua juta setengah*”, lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan “*Gak cukup uang aku, aku punya dua juta empat ratus ribu rupiah*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*ya udah gak apa-apa*”, setelah itu sdr. IWAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka :MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ADRIAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Adrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku korban sehubungan dengan peristiwa Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perum Laguna Regency, Blok F1 No.12B Marina, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa kabur oleh Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2022 atas nama FAUZIAH SYAMSI dengan Nomor Polisi BP 3937 RA dengan Nomor Rangka MH1JM912XNK393220, Nomor Mesin JM91E2391846;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah paman Saksi yaitu Saksi BAMBANG SUHARTONO untuk menumpang menginap dirumah paman Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 08 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perum Laguna Regency, Blok F1, Nomor 12 B Marina, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama istrinya datang kerumah paman Saksi yaitu Saksi BAMBANG SUHARTONO untuk menumpang menginap dan selanjutnya paman Saksi memberikan baju ganti kepada Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan tujuan untuk membeli bakso ditempat yang dekat dengan rumah Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi bersama istrinya tersebut. Selanjutnya setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa belum juga kembali kerumah Saksi dan pada pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan sepeda motor Saksi tidak tahu dimana keberadaannya, selanjutnya Saksi bersama paman Saksi Saksi BAMBANG SUHARTONO berusaha mencari keberadaan Terdakwa daerah Batu Aji, Tanjung Uncang, Pelabuhan Sagulung dan kami tidak kunjung menemukan Terdakwa dan sepeda motor Saksi tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan ke pihak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Motor tentang kehilangan motor Saksi kemudian Saksi melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi dapat berada di rumah paman Saksi Saksi BAMBANG SUHARTONO karena Saksi tinggal di rumah paman Saksi tersebut dan paman Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut dengan cara membeli secara kredit di Mega Motor yang mana Saksi baru membayar 1 bulan cicilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik keponakan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD ADRIAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perum Laguna Regency, Blok F1, No.12 B Marina, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ADRIAN yang dibawa kabur oleh Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2022 atas nama FAUZIAH SYAMSI dengan Nomor Polisi BP 3937 RA dengan Nomor Rangka MH1JM912XNK393220, Nomor Mesin JM91E2391846;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 08 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perumahan Laguna Regency, Blok F1, Nomor 12 B Marina, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Terdakwa bersama istrinya datang kerumah Saksi untuk menumpang menginap dan selanjutnya Saksi memberikan baju ganti kepada Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik keponakan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD ADRIAN dengan tujuan untuk membeli bakso ditempat yang dekat dengan rumah Saksi, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ADRIAN menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi bersama istrinya tersebut. Selanjutnya setelah ditunggu-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm



tunggu Terdakwa belum juga pulang kerumah Saksi dan pada pukul 19.00 WIB Saksi dan Saksi MUHAMMAD ADRIAN mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi bersama Saksi MUHAMMAD ADRIAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa di daerah Batu Aji, Tanjung Uncang, Pelabuhan Sagulung dan kami tidak kunjung menemukan Terdakwa dan sepeda motor Saksi MUHAMMAD ADRIAN tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang bongkar muat di Pelabuhan Sagulung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rizal Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi sehubungan dengan peristiwa Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ADRIAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perum Laguna Regency, Blok F1, No.12 B Marina, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ADRIAN yang dibawa kabur oleh Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2022 atas nama FAUZIAH SYAMSI dengan Nomor Polisi BP 3937 RA dengan Nomor Rangka MH1JM912XNK393220, Nomor Mesin JM91E2391846;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Saksi selaku anggota kepolisian mendapat perintah dari Kanitreskrim untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di pelabuhan Sekupang yang mana sebelumnya Terdakwa telah diamankan oleh keluarga Saksi MUHAMMAD ADRIAN di daerah Moro dan diserahkan ke Polsek Moro, setelah berkoordinasi dengan Polsek Moro, Terdakwa diantar ke Pelabuhan Sekupang Kota Batam yang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke kantor Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADRIAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ADRIAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Perum Laguna Regency, blok F1 No. 12B, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi BAMBANG SUHARTONO dengan tujuan jalan-jalan (silaturahmi) dan Terdakwa menginap dirumah Saksi BAMBANG SUHARTONO tersebut dan Terdakwa ketahui juga bahwa Saksi MUHAMMAD ADRIAN yang merupakan keponakan Saksi BAMBANG SUHARTONO juga tinggal dirumah Saksi BAMBANG SUHARTONO tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2022 atas nama FAUZIAH SYAMSI dengan Nomor Polisi BP 3937 RA dengan Nomor Rangka MH1JM912XNK393220, Nomor Mesin JM91E2391846 dari Saksi MUHAMMAD ADRIAN dengan alasan mau pergi membeli bakso sebentar di SP Plaza Sagulung dan langsung pulang selanjutnya Saksi MUHAMMAD ADRIAN meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju SP Plaza sagulung dan Terdakwa membeli bakso di depan SP Plaza tersebut dan setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan kawan Terdakwa yang bernama IWAN (orang tanjung pelanduk) selanjutnya saudara IWAN bertanya kepada Terdakwa "ada motor murah tak" dan Terdakwa jawab "ya udah bayarin motor ini aja, dua juta setengah" dan dijawab saudara IWAN (DPO) "gak cukup uang aku, aku punya dua juta empat ratus ribu rupiah" selanjutnya Terdakwa jawab "ya udah gak apa-apa" selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara IWAN (DPO), selanjutnya setelah saudara IWAN (DPO) mnyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saudara IWAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa dan saudara IWAN berpisah (sama – sama pergi dari SP Plaza). Setelah Terdakwa menjual sepeda motor lalu Terdakwa pergi ke

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan VI (enam) untuk bekerja dikebun pak Teguh dan Terdakwa bekerja di kebun tersebut selama 2 bulan, kemudian pada bulan Oktober 2024 Terdakwa pulang ke Balai dan berdiam di Balai selanjutnya Terdakwa kerja nyelim kupang di laut, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Kedai Kopi di Moro Karimun diamankan oleh orang tua Saksi MUHAMMAD ADRIAN selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Moro dan kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak Polsek Sekupang karena Saksi MUHAMMAD ADRIAN telah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk menjual sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ADRIAN saat bertemu dengan saudara IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kost, membeli makan, minum dan rokok selama Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi MUHAMMAD ADRIAN ketika Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ADRIAN tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2022 atas nama FAUZIAH SYAMSI dengan Nomor Polisi BP 3937 RA dengan Nomor Rangka MH1JM912XNK393220, Nomor Mesin JM91E2391846 ada pada saudara IWAN (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum penjara dalam perkara apapun

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2022 an. FAUZIAH SYAMSI dengan no.polisi BP 3937 RA dengan nomor rangka MH1JM912XNK393220, No. Mesin JM91E2391846;
2. 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2022 an. FAUZIAH SYAMSI dengan no.polisi BP 3937 RA;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari MEGA MOTOR an. FAUZIAH SYAMSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bermula Ketika Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka :MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 dari saksi MUHAMMAD ADRIAN dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa pergi membeli bakso di SP Plaza Sagulung, lalu saksi MUHAMMAD ADRIAN memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADRIAN tersebut menuju ke SP Plaza Sagulung, setelah Terdakwa selesai membeli bakso kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu sdr. IWAN (DPO), lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*ada motor murah tak*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Ya udah bayarin motor ini aja, dua juta setengah*", lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan "*Gak cukup uang aku, aku punya dua juta empat ratus ribu rupiah*", kemudian Terdakwa mengatakan "*ya udah gak apa-apa*", setelah itu sdr. IWAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka :MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ADRIAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Rano Bin Abu (Alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Cleiren dalam Het Wetboek van Strafrecht, Tekst en Commentaar, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Dalam unsur ini bagian inti delik "sengaja" menjadikan delik ini sebagai delik dengan berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi, tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (culpa) dan kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada ijin dari yang mempunyainya);

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) pada hari Selasa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Perum Laguna Regency Blok F1 No.12B Marina Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, bermula Ketika Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka :MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 dari saksi MUHAMMAD ADRIAN dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa pergi membeli bakso di SP Plaza Sagulung, lalu saksi MUHAMMAD ADRIAN memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADRIAN tersebut menuju ke SP Plaza Sagulung, setelah Terdakwa selesai membeli bakso kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu sdr. IWAN (DPO), lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ada motor murah tak”, kemudian Terdakwa mengatakan “Ya udah bayarin motor ini aja, dua juta setengah”, lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan “Gak cukup uang aku, aku punya dua juta empat ratus ribu rupiah”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya udah gak apa-apa”, setelah itu sdr. IWAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka :MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ADRIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka: MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 tersebut adalah milik dari orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD ADRIAN, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MUHAMMAD ADRIAN tersebut telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. IWAN (DPO) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan sebagai “menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” (Putusan Mahkamah Agung No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang- barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Artinya, pengertian memiliki pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan) sebagai pemiliknya. Seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika pelaku itu menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari pelaku kepada pihak ketiga (pihak lain);

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo menyatakan “memiliki” = menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) pada hari Selasa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Perum Laguna Regency Blok F1 No.12B Marina Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, bermula Ketika Terdakwa RANO Bin ABU (Alm) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka :MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 dari saksi MUHAMMAD ADRIAN dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa pergi membeli bakso di SP Plaza Sagulung, lalu saksi MUHAMMAD ADRIAN memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ADRIAN tersebut menuju ke SP Plaza Sagulung, setelah Terdakwa selesai membeli bakso kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu sdr. IWAN (DPO), lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ada motor murah tak”, kemudian Terdakwa mengatakan “Ya udah bayarin motor ini aja, dua juta setengah”, lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan “Gak cukup uang aku, aku punya dua juta empat ratus ribu rupiah”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya udah gak apa-apa”, setelah itu sdr. IWAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no rangka :MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ADRIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa Terdakwa memperoleh dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam, Tahun 2022 dengan no polisi BP 3937 RA dengan no

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka: MH1JM912XNK393220, No Mesin : JM91E2391846 dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD ADRIAN untuk dipergunakan Terdakwa pergi membeli bakso di SP Plaza Sagulung, akan tetapi hingga sampai Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD ADRIAN, dikarenakan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. IWAN (DPO) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2022 an. FAUZIAH SYAMSI dengan no.polisi BP 3937 RA dengan nomor rangka MH1JM912XNK393220, No. Mesin JM91E2391846;
2. 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2022 an. FAUZIAH SYAMSI dengan no.polisi BP 3937 RA;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari MEGA MOTOR an. FAUZIAH SYAMSI;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Adrian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rano Bin Abu (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2022 an. FAUZIAH SYAMSI dengan no.polisi BP 3937 RA dengan nomor rangka MH1JM912XNK393220, No. Mesin JM91E2391846;
 2. 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2022 an. FAUZIAH SYAMSI dengan no.polisi BP 3937 RA;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari MEGA MOTOR an. FAUZIAH SYAMSI;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Adrian;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.